

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić, u krivičnom predmetu optuženog H. A. , zbog krivičnog djela - teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i iz čl. 240 st. 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.11/21 od 08.03.2021.godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 13.04.2021.godine u prisustvu zastupnika optužbe Osnovnog državnog tužioca u Baru Radmile Gačević i optuženog, dana 15.04.2021.godine donio i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi,

H. A. , JMB , od oca H. i majke A. , rođene M. , rođengodine u P. sa prebivalištem u B. P. , , državljanin C.G. , neoženjen, bez djece, pismen sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, osuđivan i to presudama: Osnovnog suda u Baru K br. 140/08 od 20.10.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 3 KZ u vezi čl. 49 KZ (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Ulcinju, K br. 131/08 od 11.11.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 KZ (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, Osnovnog suda u Baru, K br. 72/08 od 23.04.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG (produženo krivičnog djelo krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, Osnovni sud Bijelo Polje K br. 595/08 od 04.12.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ (krađa), na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 eura, Osnovni sud Podgorica K br. 08/1373 od 22.04.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG (produženo krivično djelo teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, Osnovni sud Bijelo Polje, K br. 716/08 od 10.03.2009.godine, zbog krivičnog djela iz l. 239 st. 1 KZ (krađa) i krivičnog djela 244 st. 1 KZ (prevara), na

kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, Osnovni sud u Baru K.br. 451/08 od 06.04.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 3 KZ CG (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca, Osnovni sud u Podgorici K.br. 09/71 od 29.06.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ (krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, Osnovni sud Podgorica K.br.123/13 od 12.06.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca i Osnovni sud u Podgorici K.br. 99/13 od 13.12.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.301/2014.godine koja je postala pravosnažna dana 09.03.2015.godine, zbog krivičnog djela -krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 829/14 koja je postala pravosnažna dana 27.04.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 121/15 koja je postala pravosnažna dana 27.04.2015.godine, zbog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 457/14 koja je postala pravosnažna dana 26.10.2015.godine, zbog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 63/13 koja je postala pravosnažna dana 02.03.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.271/14 koja je postala pravosnažna dana 08.09.2014.godine, zbog produženog krivičnog - teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač.1 u vezi čl. 49 KZ CG, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i presudom Osnovnog suda u Baru Kv br. 181/17 koja je postala pravosnažna dana 11.08.2017.godine, a kojom su preinačene presude Osnovnog suda u Baru Kv br. 181/17 od 11.08.2017.godine, K.br. 271/14 od 08.09.2014.godine i K.br. 63/13 od 02.03.2015.godine i izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 godina i 5 mjeseci.

KRIV JE

Zato što je:

Dana 17.marta 2014.godine u Baru, u naselju Polje, svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, savlađivanjem većih prepreka i obijanjem tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na način što je došao do zadnjeg dijela kuće, vlasništvo oštećenog P. G. , a potom se uz pomoć palete popeo do prozora sobe koji se nalazi na visini od oko 2,30m, gdje je upotrebom fizičke sile polomio prozor, ušao u sobu, izvršio premetačinu, nakon čega je iz spavaće sobe oduzeo i prisvojio nakit i to: prsten od bijelog zlata sa dijamantima u obliku talasa, koji su takođe od dijamantata, ogrlicu i narukvicu od bijelog zlata sa tri kružića, ogrlicu od žutog zlata sa cirkonima, minduše od svarovskih kristala, prsten od žutog zlata sa cirkonima, muški sat marke "Sektor" vrsta kompas, prsten od bijelog zlata sa biserom u sredini i sa strana sa po jednim manjim dijamantom, ogrlicu od bijelog zlata koja je na prednjoj strani imala tri cvjetića od bijelog zlata, a svaki u sredini je imao manji dijamant, srebrne minduše sa plavim safirom u obliku kruga, svarovski minduše u obliku suze, svarovski ogrlicu napravljenu od više oblika suze od kristala, narukvicu od bijelog zlata, koja se sastoji od četiri do pet pločica koje su povezane lančićem, ogrlicu od bijelog zlata sa crvenim rubinom u obliku suze, svarovski narukvicu crvene boje, jednu srebrnu mindušu, koja na dnu ima svarovski kristal, srebrnu narukvicu koja je povezana sa prstenom i koja ima na sebi pet tirkiznih kamena, svarovski ogrlicu sa sajлом od bijelog zlata i privjeskom kojeg čine četiri kamena ljubičaste i roze boje, prsten od žutog zlata sa kamenom

od cirkona, prsten od starinskog srebra sa zelenim kamenom, minduše od starinskog srebra sa zelenim kamenom, minduše od starog srebra u obliku suze, ogrlicu od bijelog zlata sa cirkonom u vidu privjerska, par minduša od bijelog zlata u obliku srca, srebrne minduše od starinskog srebra u obliku alki, srebrne minduše koje su viseće i pri dnu su u obliku suze i sunčane naočare marke "Cavali", sve ukupne vrijednosti 8.338,00 eura, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti oduzetog nakita,

- čime je učinio krivično djelo - teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i iz čl. 240 st. 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud optuženog primjenom citiranog zakonskog propisa te odredbi čl. 4, 5, 13, 15, 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i čl.226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Optuženi je dužan da na ime imovinsko pravnog zahtjeva u vidu naknade štete oštećenom P. G. isplati iznos od 8.338,00 eura, dok se za višak postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva preko dosuđenog oštećeni upućuje na parnični postupak.

Optuženi je dužan da na ime troškova krivičnog postupka uplati ovom sudu iznos od 71,50 eura, a na osnovu sudske paušala iznos od 50,00 eura, a sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.11/21 od 08.03.2021.godine, koju je na glavnom pretresu dana 13.04.2021.godine zastupnik optužbe izmijenio u dijelu pravne kvalifikacije, stavljeno je na teret optuženom H. A. izvršenje krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i iz čl. 240 st. 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe je u završnoj riječi predložio da sud optuženog oglasi krivim i kazni po zakonu.

Optuženi je u svojoj odbrani naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, da ništa od navedenog nije tačno i da mu ništa vezano za predmetnu krađu nije poznato. Nije mu poznato ko je P. G. , niti gdje se nalazi njegova kuća. Po njegovom mišljenju ovaj slučaj mu je namjestila policija jer mu nije

jasno kako nešto što je navodno izvršeno 2014.godine se otkriva sada, a takođe može da kaže i da je policija u više navrata na isti način njemu namještala razne krađe i slučajeve zbog čega se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne od 14 godina.

U dokaznom postupku provedeni su sledeći dokazi: saslušan je svjedok oštećeni P. G. , pročitana je zapisnik o uviđaju Uprave policije Centra bezbjednosti Bar od 18.03.2014.godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke D. .N Kt br. 11/21 od 01.03.2021.godine, izvještaj o daktiloskopskom vještačenju broj 812/14-2 od 23.12.2020.godine i izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 162/2021 od 13.04.2021.godine, pribavljen putem PRIS-a.

Iz iskaza svjedoka oštećenog P. G. utvrđeno je da njegova porodica imala u vlasništvu porodičnu kuću koja se nalazi u naselju Polje u Baru. Dana 17.03.2014.godine oni su u toku dana bili odsutni iz kuće u periodu od 19,00 časova do kasnih večernjih sati. Kada su se vratili krenuo je da ključem otključa ulazna vrata i vidio je da ne ide, što mu je bilo sumnjivo i krenuo je da obilazi oko kuće, da vidi o čemu se radi. Tada je uočio da je prozor na spavaćoj sobi koji je ostavljen otvoren na kip, da tako kaže "razvaljen" tj. onesposobljen, jer ga je zatekao da visi na jednoj strani i tada je zaključio da se dogodio upad u kuću. Oni su odmah pozvali policiju. Kada je ušao u kuću vidio je da je iz spavaće sobe ukraden nakit koji se nalazio na jednom noćnom stočiću u jednoj kutiji, a nakon toga je vidio da je u svim prostorijama u kući izvršena premetačina u dnevnom boravku je otvarana fioka od regala i sve stvari iz te fioke su bile izbačene napolje, a nakon toga je u kuhinji zatekao stolicu iz trpezarije ispod kuhinjskih elemenata i vidio je da su svi kuhinjski elementi pregledani. Takođe i u jednoj sobi koja je služila kao ostava kao i u garderoberu sve je bilo ispreturano, kao i u radnoj sobi. Napomenuo je da kuća nije bila ograđena u cjelosti, moglo se pristupiti do ulaznih vrata mimo ograde. Takođe je istakao da se prozor od spavaće sobe kroz koji je lice koje je upalo u kuću ušlo nalazi na visini od 2,30 metara i zatekao je ispod prozora jednu paletu koja je bila postavljena ukoso i pretpostavlja da je na taj način to lice ušlo u kuću. Što se tiče stvari i nakita koji je ukraden iz kuće napomenuo je da je prošlo puno vremena i da se ne može sjetiti baš svih pojedinosti ali je prilikom podnošenja prijave u policiji detaljno nabrojao o kojim stvarima se radilo. Nakit koji je ukraden je prsten od bijelog zlata sa dijamantima u obliku talasa, koji su takođe od dijamanta i sa unutrašnje strane prstena su bili ugravirani inicijali, a ovaj prsten je inače plaćen oko 3500 eura, ogrlica i narukvica od bijelog zlata sa tri kružića koji komplet je plaćen oko 1000 eura, ogrlica od žutog zlata sa cirkonima, minduše od svarovski kristala, prsten od žutog zlata sa cirkonima, muški sat marke "Sektor", vrsta kompas koji je plaćen oko 300 eura, prsten od bijelog zlata sa biserom u sredini i sa strana sa po jednim manjim dijamantom koji je plaćen 500 eura, ogrlica od bijelog zlata koja je na prednjoj strani imala tri cjetića od bijelog zlata a svaki u sredini je imao manji dijamant koja je plaćena oko 700 eura, srebrne minduše sa plavim safirom u obliku kruga, svarovski minduše u obliku suze, svarovski ogrlica koja je napravljena od više oblika suze koje su od kristala, narukvica od bijelog zlata koja se sastoji od četiri do pet pločica koje su povezane lančićem, ogrlica od bijelog zlata sa crvenim rubinom u obliku suze, svarovski narukvica crvene boje, jedna srebrna minduša koja na dnu ima svarovski kristal, srebrna narukvica koja je povezana sa prstenom i koja ima na sebi pet tirkiznih kamena, svarovski ogrlica sa sajлом od bijelog zlata i privjerskom kojeg čine četiri kamena ljubičaste i roze boje, prsten od žutog zlata sa kamenom od cirkona, prsten od starinskog srebra sa zelenim kamenom, minduše od starinskog srebra sa zelenim kamenom, minduše od starog srebra u obliku suze, ogrlica od bijelog zlata sa cirkonom u vidu privjerska, par minduša od bijelog zlata u obliku srca, srebrne minduše od starinskog srebra u obliku alki, srebrne minduše koje su viseće i pri dnu su u obliku suze, sunčane naočare marke "Cavali". Napomenuo je da za nakit za koji nije naveo koliko je plaćen, nije taj podatak znao jer se radilo o poklonima, a da su nakon krađe oni kući

utvrdili da je ukupna vrijednost otuđenog nakita oko 10.000 eura. Takođe je istakao da se svaki komad nakita nalazio u svojoj kutijici ili kesici i da su mu te kutije i kesice zatekli na krevetu u spavaćoj sobi. Kao oštećeni se pridružio krivičnom gonjenju protiv optuženog i postavio imovinsko pravni zahtjev u iznosu od 10.000 eura.

Iz zapisnika o uviđaju Uprave policije Centra bezbjednosti Bar od 18.03.2014.godine, utvrđeno je da je dolaskom na lice mjesta zatečeno da je kuća od tvrdog materijala, ista je prizemna i ograđena je ogradom visine oko 1,80 cm, sa zadnje strane kuće zatečen je otvoren prozor od eloksir bravarije, koji je predhodno bio ostavljen na kipu, dok je roletna bila zatvorena. NN lice, ili više njih otvara roletnu na prozoru, kao i prozor koji je bio otvoren na kipu, ulazi u unutrašnjost kuće, gdje vrši premetačinu po prostorijama i iz spavaće sobe otuđuje sledeće stvari: prsten od bijelog zlata, sa dijamantima u obliku "talas", koji su od dijamanta i sa unutrašnje strane prstena su ugravirani inicijali "DIC", ogrlica i narukvica od bijelog zlata, sa tri šupljine, tačnije kružića, koji su se nalazili na ogrilici i narukvici, ogrlica od žutog zlata sa cirkonima, koji spajaju u donjem dijelu ogrlicu, koja ima na sebi u dnu dva kraka, minduše od svarovskog kristala, prsten od žutog zlata sa cirkonima u obliku talasa, muški sat crne boje marke "Sektor", koji u donjem dijelu u uglu ima mali kompas i koji je sa dvije časovne zone, isti je kvadratnog oblika, koji ima jednu ogrebotinu na staklu, prsten od bijelog zlata sa biserom u sredini, a sa strane po jedan manji dijamant, ogrlica od bijelog zlata, koja na prednjoj strani ima tri cvetića od bijelog zlata (jedan od bijelog zlata, a druga dva narandžaste boje), svaki u sredini ima manji dijamant, srebrene minduše sa plavim safirom u obliku kruga, dok je krug oivičen cirkonima, "Swarovski" minduše, koje su u obliku "suze i koje su jedna ispod druge, ogrlica je napravljena od više oblika "suza koje su od kristala, bijele boje, narukvica od bijelog zlata, koja se sastoji od 4- 5 pločica, koje su povezane lančićem koji je od cirkona, ogrlica od bijelog zlata, sa crvenim rubinom u obliku ""suze", oivičene manjim cirkonima, "swarovski" narukvica, crvene boje, koja je povezana sa crvenim kamenčićima, jedna srebrna minduša, koja na dnu ima swarovski kristal crveni, srebrna narukvica, koja je povezana sa prstenom staro srebro i ima pet tirkiznih kamena, "swarovski" ogrlica, sa sajlom od bijelog zlata, privezak je sačinjen od četiri kamena, ljubičaste i roze boje, prsten od žutog zlata, koji ima kamen od cirkona, prsten od starinskog srebra, sa zelenim kamenom, oko kamena se nalaze cirkoni, minduše od starog srebra u obliku "suze", ogrlica od bijelog zlata sa cirkonom u vidu priveska, par minduša od bijelog zlata u obliku "srce", srebrene minduše od starinskog srebra u obliku alki, srebrene minduše, koje su viseće i pri dnu su u obliku suze, rađene u tehnici "filigran", kao i naočare marke "Cavali", sa tamnim staklima, a držači sa strane su bili sa školjkicama, zlatne boje.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke D. N. Kt br. 11/21 od 01.03.2021.godine, utvrđeno je da je isti tabelarno prikazao pojedinačnu vrijednost oduzetih stvari na dan otuđenja, uz zaključak da ukupna vrijednost oduzetih stvari iznosi 8.338,00 eura.

Iz izvještaja o daktiloskopskom vještačenju broj 812/14-2 od 23.12.2020.godine, utvrđeno je da su sporni tragovi papilarnih linija br. 1,2,3,4,5,6 i 7 izazvani od strane krim. tehničara CB Bar fizičkom metodom, (upotrebom odgovarajućih praškova), nakon čega su fiksirani odgovarajućom daktiloskopskom folijom i to na ramu prozora sobe sa unutrašnje strane-tragovi br. 1,2 i 3; staklu prozora sobe sa unutrašnje strane-trag broj 4, solbanki prozora - tragovi br. 5 i 6 i ramu za slike koji se nalazio na francuskom ležaju - trag broj 7. Mišljenje je da trag papilarnih linija označen brojem 2 izazvan na ramu prozora sobe sa unutrašnje strane u vezi krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 KZ CG izvršenog dana 17.03.2014.godine na štetu P. G. potiče od bridnog dijela dlana lijeve ruke lica H. A. od oca H. ... godine u .P.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 162/2021 od 13.04.2021.godine, pribavljen putem PRIS-a, utvrđeno je da je optuženi osuđivan i to presudama: Osnovnog suda u Baru K br. 140/08 od 20.10.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 3 KZ u vezi čl. 49 KZ (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Ulcinju, K br. 131/08 od 11.11.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 KZ (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, Osnovnog suda u Baru, K br. 72/08 od 23.04.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG (produženo krivičnog djelo krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, Osnovni sud Bijelo Polje K br. 595/08 od 04.12.2008.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ (krađa), na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 eura, Osnovni sud Podgorica K br. 08/1373 od 22.04.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG (produženo krivično djelo teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, Osnovni sud Bijelo Polje, K br. 716/08 od 10.03.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ (krađa) i krivičnog djela 244 st. 1 KZ (prevara), na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, Osnovni sud u Baru K br. 451/08 od 06.04.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 3 KZ CG (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca, Osnovni sud u Podgorici K br. 09/71 od 29.06.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ (krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, Osnovni sud Podgorica K.br.123/13 od 12.06.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca i Osnovni sud u Podgorici K.br. 99/13 od 13.12.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.301/2014.godine koja je postala pravosnažna dana 09.03.2015.godine, zbog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 829/14 koja je postala pravosnažna dana 27.04.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG (teška krađa), na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 121/15 koja je postala pravosnažna dana 27.04.2015.godine, zbog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 457/14 koja je postala pravosnažna dana 26.10.2015.godine, zbog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 63/13 koja je postala pravosnažna dana 02.03.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 49 KZ CG (teška krađa u produženom trajanju), na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.271/14 koja je postala pravosnažna dana 08.09.2014.godine, zbog produženog krivičnog - teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač.1 u vezi čl. 49 KZ CG, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i presudom Osnovnog suda u Baru Kv br. 181/17 koja je postala pravosnažna dana 11.08.2017.godine, a kojom su preinačene presude Osnovnog suda u Baru Kv br. 181/17 od 11.08.2017.godine, K.br. 271/14 od 08.09.2014.godine i K.br. 63/13 od 02.03.2015.godine i izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 godina i 5 mjeseci.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je optuženi H. A. izvršio krivično djelo teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i iz čl. 240 st. 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Optuženi H. A. negira izvršenje krivičnog djela za koje se tereti, navodeći da mu ništa vezano za predmetnu krađu nije poznato, da ne zna ko je P. G. , niti gdje se nalazi njegova kuća, već mu je slučaj namjestila policija jer mu nije jasno kako nešto što je navodno izvršeno 2014.godine se otkriva sada, a takođe može da kaže i da

je policija u više navrata na isti način njemu namještala razne krađe i slučajeve zbog čega se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne od 14 godina. Sud odbrani optuženog da on nije obio kuću oštećenog i oduzeo stvari bliže navedene u izreci presude nije poklonio vjeru, cijeneći je kao neosnovanu, bez utemeljenja u ostalim izvedenim dokazima i očito datu sa namjerom izbjegavanja krivice. Odbrana optuženog u cjelosti je opovrgnuta jasnim i detaljnim iskazom svjedoka oštećenog P. G. , na čiji iskaz nije bilo primjedbi iz kog razloga mu je sud poklonio punu vjeru, kao i jasnim i sveobuhvatnim izvještajem o daktiloskopskom vještačenju Forezničkog centra Danilovgrad broj 812/14-2 od 23.12.2020.godine, kom je sud takođe poklonio punu vjeru.

Svjedok oštećeni P. G. je u svom iskazu naveo da su on i njegova porodica 17.03.2014.godine u toku dana bili odsutni iz kuće u periodu od 19,00 časova do kasnih večernjih sati, kada su se vratili krenuo je da ključem otključa ulazna vrata i vidio je da ne ide, što mu je bilo sumnjivo i krenuo je da obilazi oko kuće, da vidi o čemu se radi kada je uočio da je prozor na spavaćoj sobi koji je ostavljen otvoren na kip "razvaljen" tj. onesposobljen, jer ga je zatekao da visi na jednoj strani i tada je zaključio da se dogodio upad u kuću, odmah su pozvali policiju. Kada je ušao u kuću vidio je da je iz spavaće sobe ukraden nakit koji se nalazio na jednom noćnom stočiću u jednoj kutiji, bliže navodeći šta je sve od nakita otuđeno, a nakon toga je vidio da je u svim prostorijama u kući izvršena premetačina. Oštećeni je naveo i da ne zna ko je H. A. i da isti nikada nije bio kod njega u kući. Iskaz svjedoka oštećenog u cjelosti je saglasan sa zapisnikom o uviđaju UP CB Bar od 18.03.2014.godine iz kog je utvrđeno da je sa zadnje strane kuće zatečen otvoren prozor od eloksir bravarije, koji je predhodno bio ostavljen na kipu, dok je roletna bila zatvorena, da je u unutrašnjosti kuće izvršena premetačina po prostorijama, dok je iz spavaće sobe otuđen nakit bliže naveden u dispozitivu optužnice. Iz izvještaja o daktiloskopskom vještačenju broj 812/14-2 od 23.12.2020.godine, utvrđeno je da su sporni tragovi papilarnih linija br. 1,2,3,4,5,6 i 7 izazvani od strane krim. tehničara CB Bar fizičkom metodom, (upotrebom odgovarajućih praškova), nakon čega su fiksirani odgovarajućom daktiloskopskom folijom i to na ramu prozora sobe sa unutrašnje strane-tragovi br. 1,2 i 3; staklu prozora sobe sa unutrašnje strane-trag broj 4, solbanki prozora - tragovi br. 5 i 6 i ramu za slike koji se nalazio na francuskom ležaju - trag broj 7, a koji su bili predmet daktiloskopskog vještačenja.

Svjedok oštećeni je u svom iskazu naveo da optuženog H. A. ne poznaje i da samim tim isti nikada nije bio u njegovoj kući. Kada se navedena tvrdnja oštećenog dovede u vezu sa izvještajem o daktiloskopskom vještačenju broj 812/14-2 od 23.12.2020.godine, iz kog je utvrđeno da trag papilarnih linija označen brojem 2 izazvan na ramu prozora sobe sa unutrašnje strane u vezi krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 KZ CG izvršenog dana 17.03.2014.godine na štetu P. G. potiče od bridnog dijela dlana lijeve ruke lica H. A. od oca H. rođen godine u F., nesumnjivo se zaključuje da je upravo optuženi kritičnom prilikom obio kuću oštećenog u naselju F., na način što je došao do zadnjeg dijela kuće, vlasništvo oštećenog P. G. , a potom se uz pomoć palete popeo do prozora sobe koji se nalazi na visini od oko 2,30m, kako to proizilazi iz iskaza oštećenog, gdje je upotrebom fizičke sile polomio prozor, ušao u sobu, izvršio premetačinu, nakon čega je iz spavaće sobe oduzeo i prisvojio nakit bliže naveden u izreci presude, sve prednje ukupne novčane vrijednosti od 8.338,00 eura, a što je utvrđeno iz jasnog i detaljnog nalaza vještaka finansijske struke D.N. na koji nije bilo primjedbi iz kog razloga mu je sud poklonio punu vjeru.

Optuženi je prigovorio Izvještaju Forezničkog centra Danilovgrad broj 1851/13-2 od 05.03.2019.godine ostajući pri svojim navodima da se radi o podmetnutom dokazu jer mu je to policija više puta radila. Sud nije poklonio vjeru ovim navodima optuženog obzirom da iz navedenog Izvještaja proizilazi da je analiza tragova

papilarnih linija koja se primjenjuje u cilju utvrđivanja podudaranja papilarnih linija na spornom i nespornom materijalu sprovedena upotrebom metode automatski sistem za upoređivanje papilarnih linija a radi se o sistemu koji se koristi za elektronsko upoređivanje tragova i otisaka papilarnih linija koji radi na principu poređenja traga papilarnih linija izazvanog u vezi krivičnog djela sa otiscima papilarnih linija lica koja su registrovana na teritoriji Crne Gore, primjenjena na dokaznom materijalu broj 1,2,3,4,5,6 i 7, te da je analizom rezultata primijenjenih metoda utvrđeno da je izvršenim DKT vještačenjem spornog traga papilarnih linija broj 2 sa otiscima DKT registrovanih lica na teritoriji CG utvrđeno da potiče od ovdje optuženog H. A. , što nadalje ukazuje da je on počinilac predmetnog krivičnog djela.

Optuženi je krivično djelo izvršio savlađivanjem većih prepreka i obijanjem, obzirom da je došao do zadnjeg dijela kuće oštećenog P. G. , a zatim se uz pomoć palete popeo do prozora sobe koji se nalazi na visini od oko 2,30m, gdje je upotrebom fizičke sile polomio prozor, ušao u sobu, izvršio premetačinu, nakon čega je iz spavaće sobe oduzeo i prisvojio nakit u ukupnoj vrijednosti od 8.338,00 eura, pa su se u njegovim radnjama stekli svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret. Sud je prihvatio pravnu kvalifikaciju krivičnog djela koje je optuženom stavljeno na teret jer u konkretnom slučaju postoji više kvalifikatornih okolnosti istog krivičnog djela (krađa izvršena savlađivanjem većih prepreka i obijanjem - kvalifikatorna okolnost iz člana 240 st.1 tač.1 KZ CG i vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 3.000,00 eura - kvalifikatorna okolnost iz člana 240 st.2 u vezi st.1 KZ CG). Navedeno proizilazi i iz pravnog stava Vrhovnog suda iznijetog u rješenju KŽ. II br.16/20 od 02.06.2020.godine.

Optuženi je krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem tuđih pokretnih stvari pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Sud je optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Za krivično djelo teška krađa iz čl.240 st.1 tač.1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana je kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina. Na strani optuženog cijenjene su sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Olakšavajućih okolnosti na strani optuženog nije bilo. Od otežavajućih okolnosti sud je cijenio činjenicu da je optuženi osuđivan. U pogledu krivičnog djela teška krađa optuženi se javlja kao specijalni povratnik i lice sklono vršenju imovinskih krivičnih djela. Izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine po ocjeni suda odgovara težini izvršenog krivičnog djela i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika.

Sud je obavezao optuženog, na osnovu čl.239 ZKP-a, da na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati oštećenom P. G. iznos od 8.338,00€. Za višak imovinsko pravnog zahtjeva preko dosuđenog oštećeni se upućuje na parnični postupak, obzirom da je postavio imovinsko pravni zahtjev u iznosu od 10.000,00 €, a da je sud iz nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke utvrdio da je vrijednost oduzetih stvari od strane optuženog 8.338,00€.

- Odluka o troškovima krivičnog postupka zasniva se na odredbi čl.226 i 229 ZKP-a. Optuženi je dužan na ime troškova krivičnog postupka uplati ovom sudu iznos od 71,50 eura, a koji se odnose na troškove

vještačenja po vještaku finansijske struke D. N. , a na ime sudskog paušala iznos od 50,00 eura, a koji paušal je
odredjen shodno složenosti i trajanju krivičnog postupka uz ocjenu imovinskih prilika optuženog, a sve u
roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 15.04.2021.godine

ZAPISNIČAR, S U D I J A,

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 15 dana od dana
prijema pismenog otpravka, preko ovog suda u dva primjerka.

DN-a:

-ODT-u,

-optuženom,

-u spise

Nakon pravosnažnosti:

-oštećenom.